Công ty Transimex nên khởi kiện đến đối tượng nào để đòi nợ? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1,5 điểm):

Với phương án lựa chọn ở câu 1, hãy xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp về dân sự hay tranh chấp về kinh doanh, thương mại? Tại sao?

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Anh (chị) tư vấn cho khách hàng khởi kiện vụ việc tại Toà án cụ thể nào? Tại sao lại tư vấn như vậy?

Tình tiết bổ sung:

Công ty Transimex tin tưởng và giao vụ việc cho anh (chị).

Câu hỏi 4 (1,5 điểm):

Anh (chị) có thể tham gia vụ việc ở Toà án dưới những tư cách nào? Nêu rõ điều kiện tham gia vụ việc dưới từng tư cách. Nếu được lựa chọn thì anh (chị) muốn tham gia vụ việc dưới tư cách nào? Giải thích lý do.

Câu hỏi 5 (1 điểm):

Công ty Transimex nên đưa ra những yêu cầu nào đối với bị đơn.

Tình tiết bổ sung

Giả sử Công ty Transimex khởi kiện đến Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng để yêu cầu công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trên cơ sở hồ sơ khởi kiện của Công ty Transimex, Toà án đã thụ lý vụ việc.

Câu hỏi 6 (1 điểm):

Theo anh (chị) có cần đề nghị Toà án triệu tập ông Nguyễn Đình và Công ty cổ phần xây dựng Nha Trang tham gia vụ kiện với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố hợp đồng số 44/HĐMB vô hiệu toàn bộ do đại diện bên mua ký hợp đồng là ông Nguyễn Đình không được uỷ quyền hợp lệ, do đó ông Nguyễn Đình phải chịu trách nhiệm cá nhân trước các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này.

Câu hỏi 7 (1 điểm):

Yêu cầu trên có phải là yêu cầu phản tố của bị đơn hay không? Tại sao?

Câu hỏi 8 (1,5 điểm):

Với tư cách là luật sư của nguyên đơn, hãy nêu vắn tắt những luận điểm chính trong phần tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.

(Được sử dụng văn bản pháp luật)

ĐỀ 37:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

Cty đầu tư VLXD (một cty nhà nước, trụ sở đặt tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chi nhát tại Tp.Nha Trang-Khánh Hoà. Trong Quyết định thành lập Chi Nhánh Giám đốc Cty có nôi dung" chi nhánh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại Ngân hàng, đựoc chủ động tiến